

法務室意見

一、緣 貴單位(客群經營部專案企劃科)為提高公司活動簽到效率及客戶體驗，擬規劃建置 SMART EVENT 數位簽到系統，並與國泰人壽 APP 串接完成簽到，爰詢問：(一)客戶登入國泰人壽 APP，點擊保戶卡產出身分識別 QR CODE，SMART EVENT 系統掃描後，自動將遮蔽後之客戶姓名及電話寫入報名表，以完成簽到，是否可行？(二)參與活動之公關公司以統一編號及密碼登入 SMART EVENT 系統後，可查詢該場次經遮蔽後之客戶個資，上開作法是否有適法性之疑慮？本室謹復意見如下。

二、問題(一)部分：

(一)按「本法用詞，定義如下：五、利用：指將蒐集之個人資料為處理以外之使用。」、「非公務機關對個人資料之利用，除第六條第一項所規定資料外，應於蒐集之特定目的必要範圍內為之。但有下列情形之一者，得為特定目的外之利用：六、經當事人同意。」，個人資料保護法(下稱個資法)第 2 條第 5 款及第 20 條第 1 項第 6 款定有明文。

(二)次按「國泰人壽及其關係企業可能會在遵守本隱私權政策的前提下，相互共享本項個人資訊，也可能結合其他資訊，用於提供及優化我們的商品、服務及或活動。」、「我們可能會使用包括但不限於您的生日在內等個人資訊來驗證身分、協助辨識使用者及確認適當的服務。」、「若你同意參加抽獎、競賽或類似促銷活動，我們也可能使用您提供的資訊進行這些活動。」，國泰人壽 APP 會員註冊隱私權條款約定有明文(參附件)。

(三)查客戶點擊保戶卡產出身分識別 QR CODE，公司以 SMART EVENT 系統掃描核對客戶個資後，自動將客戶姓名及電話寫入報名表簽到，核屬對個人資料之利用行為，依前揭個資法



之規定，需經客戶同意始得為之。

(四)據前開隱私權條款之約定，客戶於註冊國泰人壽 APP 時，應得認已同意公司於提供客戶服務或活動之特定範圍內得使用其個人資料，故公司作法應無違反個資法之虞。

三、問題(二)部分：

(一)按「國泰人壽可能會將特定的個人資訊，提供予國泰人壽合作之服務、行銷供應商等合作夥伴，其使用目的僅限於提供或優化我們的商品、服務…」，國泰人壽 APP 會員註冊隱私權條款約定有明文。

(二)查公關公司於業務範圍內為公司之使用人，公司於公務上需要將客戶個人資料提供該公司查閱，核屬於特定目的範圍內之內部使用，且依上開隱私權條款約定，客戶於註冊國泰人壽 APP 時，應得認已同意公司將其個人資料提供合作商使用，故應無適法性疑義。 $\checkmark \frac{12/10}{17/10}$

個人資訊的蒐集與使用

個人資訊是指可用以識別或聯絡特定個人的資料。

您與國泰人壽或國泰人壽關係企業聯絡時，可能會要求您提供個人資訊。國泰人壽及其關係企業可能會在遵守本隱私權政策的前提下，相互共享本項個人資訊，也可能結合其他資訊，用於提供及優化我們的商品、服務及活動。您不一定要依照我們的要求提供個人資訊，但如果您選擇不提供，會導致我們在許多情況下無法為您提供商品或服務，或是無法回應您提出的問題。

以下舉例說明國泰人壽可能蒐集的個人資訊類型及其使用方式。

我們蒐集的個人資訊

- 您在建立國泰人壽會員網站 ID、購買商品、下載軟體更新、聯絡我們、參與線上問卷調查、參加活動時，我們即可能蒐集各種資訊，包括但不限於您的姓名、身分證字號、性別、年齡、生日、通訊地址、電話號碼、電子郵件信箱、偏好聯絡方式及信用卡資訊等。
- 您與家人或朋友分享內容，或邀請他人參與國泰人壽服務或討論區時，國泰人壽即可能蒐集您提供的相關人等資訊，例如姓名、通訊地址、電子郵件信箱及電話號碼等。國泰人壽將使用這些資訊來完成您的要求、提供相關商品或服務，或防範詐騙行為。
- 若您同意參與健康計畫，國泰人壽將在您授權同意後，存取您的運動紀錄及生理資訊，包括但不限於每日行走步數、心率及移動距離等，並作為健康/保險/行銷活動等資訊發送、保險給付及健康計畫活動獎勵發放的依據。

我們如何使用您的個人資訊

- 我們蒐集個人資訊，可讓我們通知您國泰人壽最新的保險商品、服務、活動及軟體更新等，若您不希望列載於我們的郵寄列表，您可更新偏好設定，並隨時退出。
- 我們可能會使用包括但不限於您的生日在內等個人資訊來驗證身分、協助辨識使用者及確認適當的服務。例如我們可能使用您的生日以確認國泰人壽會員網站 ID 帳戶持有人的年齡。



- 我們可能不定時使用個人資料以寄送重要通知。例如有關保險商品條款及政策變更的通知。由於本項通知訊息對您與國泰人壽的互動十分重要，故您無法取消接收本項通知。
- 我們也可能基於內部目的而使用您的個人資料，例如進行稽核、資料分析及研究，或是基於損失預防及反詐騙目的而使用，以優化我們的商品、服務及活動。
- 若您同意參加抽獎、競賽或類似促銷活動，我們也可能使用您提供的資訊進行這些活動。

非個人資料的蒐集與使用

我們會蒐集無法直接與任何特定個人建立關聯的資料。我們得為任何目的蒐集、使用、移轉及揭露非個人資料。以下舉例說明我們蒐集的非個人資料及其使用方式：



- 我們可能蒐集您的職業、語言、郵遞區號、區域號碼、唯一裝置識別碼、推薦連結網站、地點及時區等資訊，協助我們更深入瞭解客戶行為，並優化我們的商品、服務及活動。
- 我們可能蒐集您使用國泰人壽網站時，對商品、服務及活動的反饋意見等相關資訊。我們將彙總這些資訊，以提供更實用的資訊，並瞭解我們的網站、商品、服務及活動哪些部分最受關注。
- 我們可能蒐集及儲存您使用國泰人壽網站搜尋引擎等服務的詳細資訊。這些資訊可能用於優化服務提供結果的相關性。除了少數基於確保國泰人壽網站網路服務品質的情況外，上述資訊不會與您的 IP 位址相關聯。

如果我們將非個人資料及個人資料合併在一起，則在前述資訊仍為合併的情況，該合併資訊將被視為是個人資料。

Cookie 及其他技術

國泰人壽網站、線上服務、互動應用程式、電子郵件訊息及廣告可能使用「Cookie」及其他技術，例如像素標籤或網路信標。這類技術可協助我們更充分瞭解使用者行為，告訴我們使用者曾瀏覽過網站的哪些部分、並可促進及衡量廣告與網路搜尋的效益。然而，若當地法律將網路協定(Internet Protocol, IP)位址或其他類似的身分識別資料認定為個人資料，則我們亦將其視為個人資料。相同地，若非個人資料與個人資料合併，則在本隱私權政策中，我們也會將此類合併資訊視為個人資料。

國泰人壽及其合作夥伴使用 Cookie 及其他行動廣告服務技術，來控制您看到某個廣告的次數、播放您有興趣的廣告，以及評估廣告行銷活動的效果。

在您使用國泰人壽網站、線上服務及應用程式時，國泰人壽及其合作夥伴也利用 Cookie 及其他技術記錄您的個人資料，目標是讓您享有更便利、更個人化的國泰人壽線上服務。舉例來說，如果我們得知您的名字，就能在您下次造訪國泰人壽線上櫃檯時向您表示歡迎。又如果得知您使用電腦或行動裝置購買保險商品或使用特定服務，我們可以透過電子郵件信箱或行動裝置提供您有興趣的商品及服務訊息。

我們與大多數的網路網站一樣，會自動蒐集部分資訊並將其儲存於紀錄檔中。這類資訊包括 IP 位址、瀏覽器類型、語言、網際網路服務供應商(ISP)、轉介、離開網站、應用程式、作業系統、日期、時間戳記及點選流資料。

我們使用前述資訊，以瞭解及分析趨勢、管理網站、瞭解使用者在網站上的行為、優化我們的商品、服務及活動，並蒐集整體使用者的相關人口統計資訊。國泰人壽得使用前述資訊從事行銷及廣告服務。

在我們的電子郵件訊息中，有些會使用可連結至國泰人壽網站內容的「點選連結 URL」。客戶點選這類 URL 時，會先通過獨立的網頁伺服器，然後到達國泰人壽網站的目的地網頁。我們會追蹤這類點選連結資料，協助判定對特定主題的關注程度，並衡量客戶溝通的效益。若您不希望受到這種方式的追蹤，請勿點選電子郵件訊息的文字或圖片連結。

像素標籤可讓我們的客戶能夠讀取格式傳送電子郵件訊息，並讓我們瞭解客戶是否開啟電子郵件。我們得使用這類資訊減少或停止傳送給客戶的訊息。

服務與行銷供應商

國泰人壽可能會將特定的個人資料，提供予國泰人壽合作的服務、行銷供應商等合作夥伴，其使用目的僅限於提供或優化我們的商品、服務及廣告，並不會提供予第三方做為行銷使用。

國泰人壽會與合作的服務、行銷供應商分享個人資料，包括但不限於資訊處理、完成客戶訂單、管理及加強客戶資料、提供客戶服務、評估您對商品及服務的興趣，以及執行客戶研究或滿意度調查等。

向第三方揭露

您居住地國內或國外的法律、法律程序、訴訟或公共和政府機關，可能會要求國泰人壽必須揭露您的個人資訊。我們也可能基於國家安全、執法或其他重要公共議題，在判定為必要及適當的情況下，揭露您的個人資訊。

我們也可能為了執行國泰人壽公司條款與條件或保障公司營運與使用者，在判定為合理必要的情況下，揭露您的相關資訊。

此外，若發生公司重整、合併或出售等情況，我們得將蒐集的任何及所有個人資訊移轉予相關第三方。

保護個人資訊

國泰人壽非常重視您的個人資訊安全性，在資料傳輸期間，將使用「傳輸層安全性」(TLS)等加密技術來保護您的個人資訊。國泰人壽會使用具有存取限制的電腦系統來儲存您的個人資料，並將這些電腦系統存放於具有實體安全措施的場所。

您在使用部分國泰人壽商品、服務及應用程式，或是透過國泰人壽討論區、聊天室或社交網路服務發表資訊時，其他使用者可閱讀、蒐集或使用您分享的個人資訊及內容。在這類情況下，您要為自己選擇分享或提交的個人資訊負責。例如若您於討論區文章列出自己的姓名和電子郵件地址，這些資訊就會公開。請小心使用這類功能。

個人資訊的完整性及保留

國泰人壽讓您輕鬆維持正確、完整及最新的個人資訊。我們將於完成本隱私權政策所述目的之必要期間保留您的個人資訊，除非法律規定或允許更長的保留期間。

存取個人資訊

您可在國泰人壽網頁(<https://www.cathayholdings.com/life>)登入帳戶，協助確保正確、完整及最新的聯絡資訊和偏好設定。至於我們保留的其他個人資訊，我們會提供您存取權限，讓您可以基於任何目的存取這些資訊，例如要求更正不正確的資料，或要求刪除依法或基於正當商業目的無需保留的資料。我們得拒絕處理您不重要或

無意義的要求、危害他人隱私權的要求、極度不切實際的要求，或是當地法律並未規定的存取要求。您可透過區域隱私權聯絡表格提出存取、修正或刪除要求。

以位置為基礎的服務

為了在國泰人壽行動裝置提供以位置為基礎的服務，國泰人壽及其合作夥伴和獲授權人得蒐集、使用及分享精確的位置資料。以位置為基礎的服務可能使用 GPS、Bluetooth、IP 位址，搭配群眾外包 Wi-Fi 熱點、基地台位置及其他技術，來確定裝置的約略位置。除非您提供同意書，否則這類位置資料將以匿名方式蒐集，其格式無法辨識您的個人身分，並由國泰人壽及其合作夥伴和獲授權人用於提供及改善以位置為基礎的商品和服務。例如您的行動裝置可能在您登入使用應用程式供應商的服務時，與應用程式供應商分享地理位置。

部分由國泰人壽提供的以位置為基礎的服務（例如「服務據點」），需要您的個人資訊才能運作。您只要不使用以位置為基礎的功能，並關閉裝置和電腦上「位置服務」設定，即可撤銷同意國泰人壽及其合作夥伴和獲授權人蒐集、使用、傳輸、處理和維護位置及帳戶資料。

行動裝置資源存取說明

國泰人壽為了提供您更完善的服務及下列用途，將針對您的行動裝置存取以下項目：

存取權限	用途
位置	查詢鄰近服務據點
Touch ID/Face ID	身分識別
麥克風	撥打網路語音客服
通知	網路語音客服回撥及推播通知
運動記錄及生理資訊	保險給付及健康計畫活動獎勵

第三方網站及服務

國泰人壽的網站、商品、應用軟體及服務可能含有連結至第三方網站、商品或服務的連結。我們商品及服務亦可能使用或提供第三方商品或服務，例如第三方的購物券優惠資訊。第三方所蒐集的資料，可能包括諸如位置資料或詳細聯絡資料等的資料，均依據該第三方的隱私權實務為準。我們建議您瞭解這些第三方的隱私權實施方式。

公司全體對保護您隱私權的承諾

為了確保您的個人資訊安全無虞，我們已向內部員工傳達公司的隱私權及安全準則，並嚴格執行隱私權防護措施。

隱私權問題

若您對國泰人壽的隱私權政策或資料處理方式有任何問題或疑慮，或是想要針對可能違反當地隱私權法律的情況提出申訴，請撥打 24 小時客服專線 0800-036-599。

我們接到來電後，會盡快審查這類通訊內容，並盡快回覆。如果我們的回覆無法令您滿意，您可以改向當地的司法監管機構提出申訴。若您提出要求，我們將致力依照您的個人情況，提供可能適合的申訴管道相關資訊給您。

國泰人壽得不時更新隱私權政策。我們對本政策進行重大修改時，將會在網站張貼公告，並附上更新後的隱私權政策。

敬 會	客群經營部 法務室法律諮詢暨訴訟科				
主 辦 單 位	客群經營部專案企劃科				
主 旨	確認SMART EVENT簽到系統與國泰人壽APP串接-客戶資料保護合宜				
說 明	(一)原由：為提高公司各類活動簽到效率及客戶體驗，由專案企劃科規劃數位簽到系統，並與國泰人壽APP保戶卡之QR Code串接。 (二)SmartEvent簽到系統，擬透過客戶出示國泰人壽APP「保戶卡」的身分識別QR Code，進行掃描辨識客戶身分。規劃請詳附件。 (三)協請法務及資安，評估以下二點： 1. SmartEvent簽到系統與國泰人壽APP串接資訊流規劃，包含： (1)後台資訊串接：以API呼叫，資料不落地； (2)國泰人壽APP產出QR Code流程：客戶每次登入國泰人壽APP後，點擊保戶卡(含尊榮卡及關係人保戶卡)，即產出一組身分識別QR Code；以SmartEvent簽到系統掃描，取得客戶資料後，將資料寫入SmartEvent報名表。寫入的客戶資料包含：姓名、手機，並遮碼(陳o安、0922xxx650)。 以上規劃對於客戶資料保護，是否合宜？ 2. Smart event簽到流程，規劃提供「員工」及「公關公司」可登入簽到；其中「公關公司」需透過公司統編及密碼可登入，並且登入後僅可查詢該場次簽到客戶的遮碼姓名及遮碼手機。請評估此流程規劃是否合宜？				
部 主 管	黃建智	科 主 管	蔡慶霖	承 辦 人	陳儀綸
客群經營部	黃建智 107/12/06, 13:36:10				

Smart Event 簽到系統與國泰人壽 APP 串接

專案企劃科 20181205

(一) 專案目的

為提高公司各類活動簽到效率及客戶體驗，由專案企劃科規劃數位簽到系統，並與國泰人壽 APP 進行掃描 QR Code 串接。

(二) Smart event(客戶行銷活動管理平台)簽到系統說明

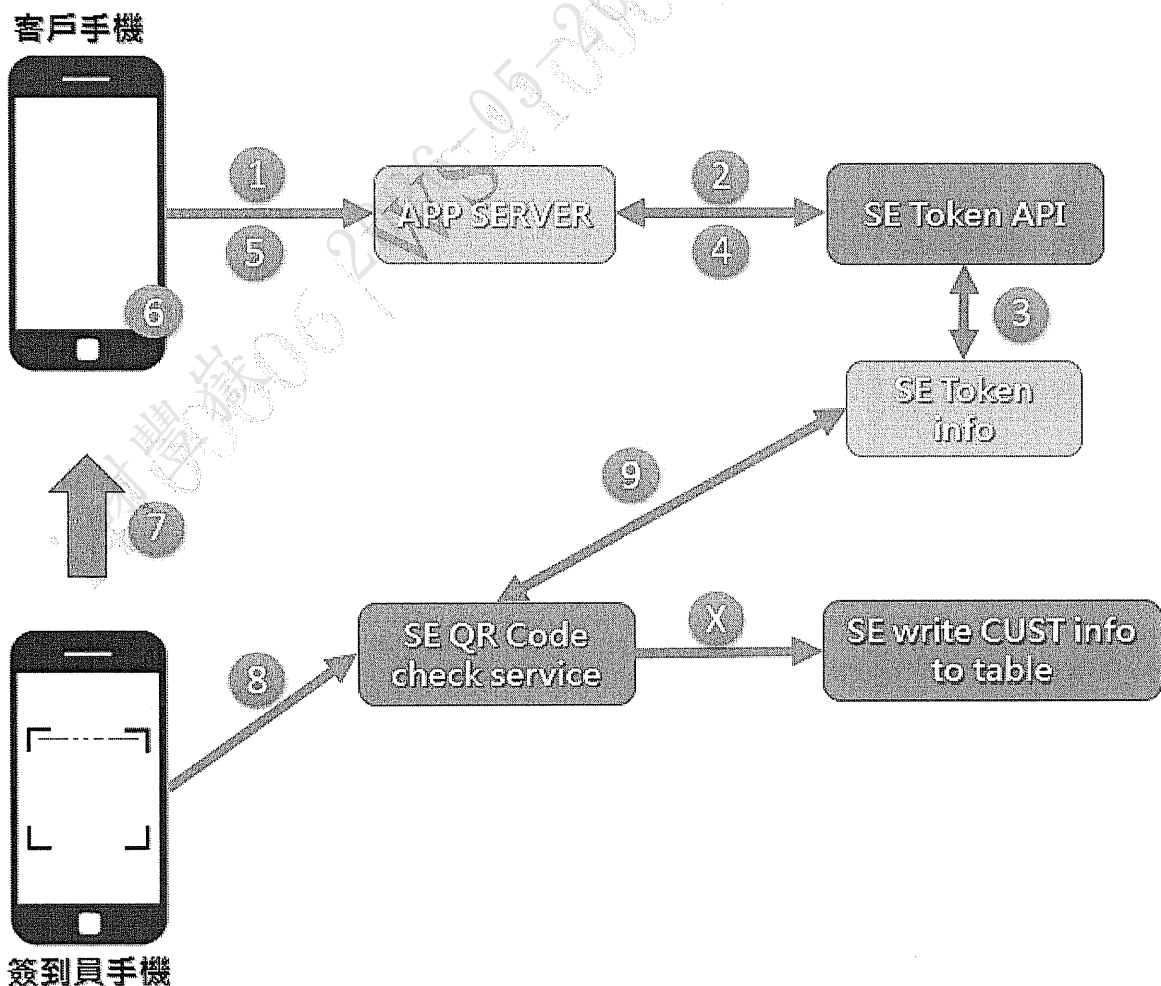
1. 簽到方式

Smart event 簽到系統，設計二個方式，讓客戶進行簽到，包含：

(1) 活動票券：客戶報名成功後，透過簡訊寄發該活動票券，票券有該場活動簽到 QR Code，客戶於報到時出示掃描即完成報到。

(2) 國泰人壽 APP：客戶出示國泰人壽 APP 保戶卡，透過保戶卡之 QR Code 掃描，判定該客戶身份及是否報名該場活動。

2. Smart event 簽到系統與國泰人壽 APP 串接資訊流



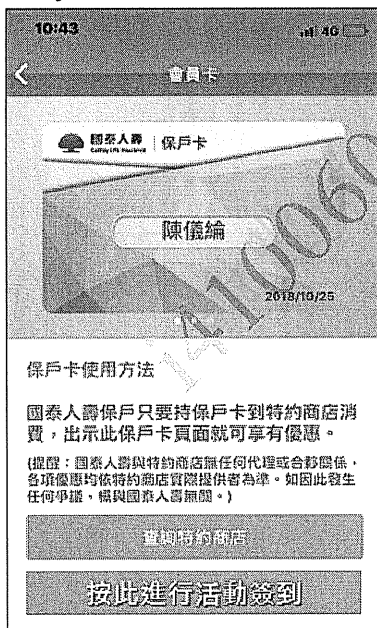
(1) 資訊流說明

- ①手機 APP 向 APP SERVER 要求取得 QR Code。
- ②APP SERVER 使用 ID 向 SE Token API 索取 Token Key。
- ③SE Token API 查詢 ID 是否為會員，並向 SE Token info 取得 Token Key。
- ④SE Token API 回傳取得的 Token Key (或 失敗資訊)。
- ⑤APP SERVER 回傳取得的 Token Key。
- ⑥APP 依 Tokey Key 產生 QR Code。
- ⑦簽到員打開 SE Sign-in Mobile Web，進到 QR code scanner 功能，並掃描 ⑥ 的 QR Code。
- ⑧掃描後將 Token Key 傳入 SE QR Code check service。
- ⑨SE QR Code check service 向 SE Token info 確認 Token Key 是否正確(存在且未過期)。
- ⑩SE QR Code check service 取得客戶相關資料後將資料寫入報名表內。(客戶資料包含：姓名、手機，遮碼顯示；如陳○安、0922xxx650)

(2) 國泰人壽 APP 產出 QR Code 流程

客戶登入國泰人壽 App 後，每次即產出一組新的 QR Code

Step1



- ①保戶卡/保戶尊榮卡/關係人卡，皆增加身分識別QR Code
- ②按下方「按此進行活動簽到」，即進入QR Code

Step2



- ①每按一次「按此進行活動簽到」即產出一組新的QR Code
- ②出現「請稍等」字樣與圖示

Step3



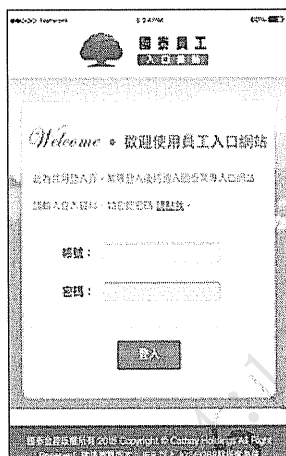
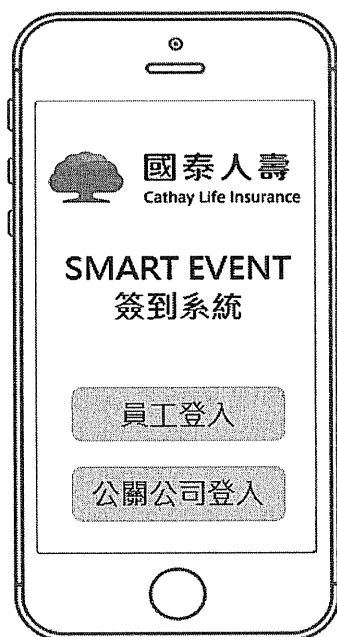
- ①QR Code畫面下方，以文字說明：「會員卡QR Code提供參加國泰人壽相關活動時使用。」
- ②按「完成」鈕後，跳回會員卡頁面。

5-2 簽到 → 系統隱藏資訊

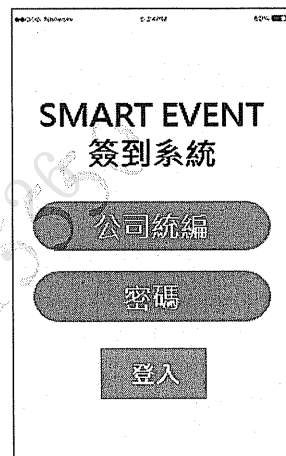
3. 簽到系統-簽到員登入說明

Smart event 規劃開放「員工」及「公關公司」(協助舉辦活動)，可於後台設定僅開放活動當日才可進入簽到系統。規劃流程如下：

(1) 簽到系統需登入帳號密碼，始能進入



①員工登入
員工入口網站帳號/
密碼，判定身分



②公關公司登入
以公司統編及密碼
登入，判定身分

(2) 公關公司簽到，以「公司統編」與「密碼」登入。「密碼」由活動企劃人員透過 smart event 活動建立後台設定時，由系統自動產出。

活動管理

> 編輯活動 > 編輯內容 > 附件與網址 > 報名條件 > 個資同意 > 報名欄位 > 編輯活動問卷 > 權限與關連

功能授權

保代推展二科
業務稽核科
財務稽核科
電腦稽核科
功能

☐ 查詢報名資料
☐ 查詢問卷資料
☐ 查詢簽到資料

申請簽到系統公用帳號

統編
03374707
密碼
gysrjlqs
活動起日
2018/12/16 00:00
活動迄日
2018/12/30 00:00

系列活動設定

系列活動名稱

活動編號搜尋

2018101801 Young藝
2018101802 Young藝
2018101803 Young藝
2018101804 VIP聖誕
2018101805 減重營
2018101806 冰雪奇緣
2018101807 Cathay V
2018110601 Young藝
2018112601 Young藝
2018112602 Young藝
2018112603 Young藝
2018112905 cathy w
2018120404 Young藝
2018120405 Young藝
2018120406 Young藝
2018120407 VIP聖誕

申請簽到系統公用帳號

統編
密碼
活動起日
活動迄日

1. 透過Smart event後台設定公關公司帳密；
2. 以該公司統編，設定活動日期；
3. 系統即產出密碼，該密碼限活動當日可用。

(三) 協請法務及資安，評估以下二點：

1. SmartEvent 簽到系統與國泰人壽 APP 串接資訊流規劃，包含：

(1) 後台資訊串接：以 API 呼叫，資料不落地；

(2) 國泰人壽 APP 產出 QR Code 流程：客戶每次登入國泰人壽 APP 後，點擊保戶卡(含尊榮卡及關係人保戶卡)，即產出一組身分識別 QR Code；以 SmartEvent 簽到系統掃描，取得客戶資料後，將資料寫入 SmartEvent 報名表。寫入的客戶資料包含：姓名、手機，並遮碼(陳 o 安、0922xxx650)。

以上規劃對於客戶資料保護，是否合宜？ ✓

2. Smart event 簽到流程，規劃提供「員工」及「公關公司」可登入簽到；其中「公關公司」需透過公司統編及密碼始可登入，並且登入後僅可查詢該場次簽到客戶的遮碼姓名及遮碼手機。✓

請評估此流程規劃是否合宜？